

1501507-90.2021.8.26.0581
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Érica Regina Figueiredo
Comarca: São Manuel
Foro: Foro de São Manuel
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 07/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Edérson Aparecido da Silva

Vistos.

Edérson Aparecido da Silva, qualificado nos autos da ação penal em epígrafe, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 24 de novembro de 2021, no período da tarde, na Rodovia SP 300, 269, Área Rural, na cidade e Comarca ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Manuel
Foro de São Manuel
2ª Vara
Rua Ettore Targa, s/n, São Manuel - SP - cep 18650-000

1501507-90.2021.8.26.0581 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501507-90.2021.8.26.0581
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Edérson Aparecido da Silva

Vistos.

Edérson Aparecido da Silva, qualificado nos autos da ação penal em epígrafe, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 24 de novembro de 2021, no período da tarde, na Rodovia SP 300, 269, Área Rural, na cidade e Comarca de São Manuel, o acusado subtraiu, para si, coisa alheia móvel, pertencente à Fazenda Experimental de Agronomia da UNESP.
A denúncia foi recebida por decisão datada de 09 de março de 2022(p. 75/76).
O acusado foi devidamente citado na p.86 e apresentou resposta escrita à acusação na p. 89.

Não se vislumbrando as hipóteses de absolvição sumária prevista no artigo 397 do CPP, foi designada audiência de instrução, realizada pelo sistema de videoconferência, oportunidade na qual foram ouvidos duas testemunhas arroladas na

denúncia e interrogado o réu ao final, conforme gravação audiovisual juntadas aos autos. (p.120)

Encerrada a instrução criminal, o i. Representante do Ministério Público apresentou suas alegações finais orais e requereu a procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia.

A defesa, a seu turno, por meio de memoriais escritos requereu a absolvição do acusado sustentando a insuficiência de provas em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, pugnando pelo arbitramento de honorários advocatícios (p.118/119)

É o breve relatório.

DECIDO.

Não havendo questões preliminares ou nulidades a sanar, passo ao exame do mérito.

Com efeito, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe vez que devidamente provadas a materialidade dos fatos e a sua autoria, senão vejamos:

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida de p.07/08, Auto de Avaliação de p.42, bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitiva, oportunidade em que o réu confessou o furto das laranjas de propriedade da universidade (p.10).

De igual forma, quando de seu interrogatório judicial, o réu voltou a confessar a autoria delitiva, esclarecendo que, na data dos fatos, passou pela cerca e adentrou na fazenda experimental, onde pegou cerca de quarenta laranjas numa 'sacolinhas plásticas de mercado' e as consumiu em sua casa. Negou ter furtado dois sacos de laranjas, porque cada "bag" tem capacidade para 100kg e não teria como carregá-los sozinhos. Por fim, disse que foi localizado pelos policiais na mesma semana e apresentou versão idêntica quando ouvido em solo policial.

A seu turno, o policial civil André Luis Ferreira da Silva disse que pelas imagens gravadas pelas câmeras de vigilância instaladas na fazenda experimental conseguiu identificar o acusado, conhecido como "Nenê Ranho", como autor do furto, o qual, uma vez localziado, confessou a subtração de dois sacos de laranjas, também conhecido como "bags", os quais não foram localizadas com ele porque teria vendido a res furtiva. Não se recordou o valor de avaliação da res furtiva. No mais, disse que o acusado já era conhecido dos meios policiais e que já havia entrado no local outras vezes, mas que não se recordava por onde.

No mesmo sentido foram as declarações do também policial civil Rogério Aparecido Guiari, acrescentando, apenas, que o acusado, uma vez localizado, além de confessar o furto, disse que vendeu as laranjas no bairro Cohab, utilizando-se de uma carriola.

Assim, a cabo da instrução criminal, nota-se que a confissão do acusado, em todas as oportunidades que se manifestou nos autos, está suficientemente corroborada pelos demais elementos de prova coligidos, notadamente os relatos seguros dos policiais civis ouvidos sob o contraditório e a ampla defesa, os quais asseveraram que reconheceram o acusado pelas imagens captadas pelas câmeras de vigilância da fazenda experimental.

Ademais, havendo confissão espontânea exarada perante a autoridade judiciária, a jurisprudência é uníssona:

"Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrimSP 93/239).

"A confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa" (RT 625/338).

Outrossim, observa-se pelas imagens captadas pelo sistema de vigilância do local, cujo link encontra-se juntado nas p.41, que o acusado não furtou algumas laranjas, tampouco as colocou em 'sacolinhas de mercado', tal como alegou, restando, pois, demonstrado que se utilizou de grandes sacos para colocar a grande quantidade de laranjas furtadas.

Logo, não há que se falar em precariedade da prova, pois vários são os elementos probatórios coligidos nos autos a embasar o decreto condenatório em desfavor do

réu, sendo de rigor a sua condenação por furto simples, conforme acima explanado. Deixo, outrossim, de reconhecer a prática do furto privilegiado, disposto no § 2º, do artigo 155, do CP, vez que não preenchidos os requisitos legais para tanto, notadamente a reincidência do réu.

Passo a dosar as penas.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, notadamente os maus antecedentes criminais do acusado (0F.A de p.55/62 e certidão de p.63/68), aumento a pena base em 1/8(um oitavo), resultando em 1(um) ano, 1(um) mês e 15(quinze) dias de reclusão e 11(onze) dias multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da dupla reincidência do acusado (autos n. 0001462-68.2018.8.26.0581 e 3000457-33.2013.8.26.0581), razão pela qual procedo a compensação com uma delas diante da necessidade de impor maior rigor na sua reprovabilidade.

Nesse sentido:

"(...). Recurso ministerial. Pretensão de afastamento da compensação integral entre a agravante da reincidência e da confissão espontânea. Possibilidade. Dupla reincidência que apresenta maior grau de reprovabilidade e, portanto, comporta maior aumento. Recurso provido."(TJ-SP - APR: 15008224320198260617 SP 1500822-43.2019.8.26.0617, Relator: Leme Garcia, Data de Julgamento: 20/03/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2020).

Assim, aumento a pena aplicada em 1/6(um sexto), resultando em 1(um) ano, 3(três) meses e 22(vinte e dois) dias de reclusão e 12(doze) dias multa.

E na ausência de causas de aumento ou diminuição da pena, mantenho a reprimenda em tal patamar.

À mingua de maiores elementos sobre a situação financeira do acusado e diante de sua aparente hipossuficiência, fixo o dia multa no valor mínimo legal.

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, aliado a sua dupla reincidência, inaplicável o disposto na Súmula 269 do C. STJ, pelo que fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no artigo 33, parágrafo 1º, alínea "a" e § 3º, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicadas por restritivas de direito, bem como de conceder ao acusado o benefício da suspensão condicional da pena por não restarem preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Deixo, ainda, de fixar indenização por danos materiais em valor mínimo diante da ausência de comprovação documental do prejuízo eventualmente suportado pela vítima a fim de possibilitar o contraditório e a ampla defesa do acusado.

Por fim, uma vez que o réu respondeu ao processo em liberdade, melhor que assim que assim aguarde eventual trânsito em julgado em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade.

ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR o réu EDERSON APARECIDO DA SILVA como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1(um) ano, 3(três) meses e 22(vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além da pena pecuniária de 12(doze) dias multa, no valor mínimo legal.

Após o trânsito em julgado, arcará o réu com as custas processuais no valor correspondente à 100 UFESP's, observando-se, ainda, o disposto no artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, se o caso.

Por fim, arbitro os honorários à defensora nomeada nos autos no valor máximo da tabela em vigor, expedindo-se certidão oportunamente .

P. I.C.

São Manuel, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA